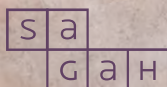


CONSTITUIÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Mariana Portella



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Revisão técnica:

Gustavo da Silva Santanna

Bacharel em Direito

*Especialista em Direito Ambiental Nacional e Internacional
e em Direito Público*

Mestre em Direito

Professor em cursos de graduação e pós-graduação em Direito



C756 Constituição e tributação / Magnum Koury de Figueiredo
Eltz... [et al.] ; [revisão técnica: Gustavo da Silva
Santanna]. – Porto Alegre: SAGAH, 2018.
346 p. : il. ; 22,5 cm

ISBN 978-85-9502-404-5

1. Direito constitucional. 2. Direito tributário. I. Eltz,
Magnum Loury de Figueiredo. II. Título.

CDU 34(091)

Sistema Financeiro Nacional

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Explicar os objetivos do Sistema Financeiro Nacional.
- Descrever o funcionamento do Sistema Financeiro Nacional.
- Apresentar a composição do Sistema Financeiro Nacional.

Introdução

O mercado financeiro brasileiro começou a ser desenvolvido quando a primeira agência do Banco do Brasil foi criada no País, ainda na época em que a Família Real Portuguesa veio para o Brasil, em 1808. Desde então, esse mercado se desenvolveu notoriamente, o que exigiu uma organização mais formal e dinâmica para que a sua evolução continuasse. Dessa forma, surgiu o Sistema Financeiro Nacional (SFN), que possibilita a organização do mercado financeiro com o propósito de atender as necessidades da sociedade.

Neste capítulo, estudaremos os objetivos, o funcionamento e a estrutura do SFN com o objetivo de compreender como ele se manifesta nas ações financeiras.

Objetivos do Sistema Financeiro Nacional

O texto constitucional apresenta a existência de **dois grandes sistemas financeiros** no nosso ordenamento jurídico:

- o público, que se funda nos problemas das finanças e dos orçamentos públicos, com regulamentação nos arts. 163 a 169 da Constituição Federal;
- outro inerente ao setor privado e previsto no art. 192, *caput*, do mesmo diploma legal.

Nesse artigo, está previsto como o segundo modelo de sistema financeiro deve se estruturar, bem como a exigência de que ele atenda os interesses coletivos e seja regulado por leis complementares.

A Lei nº. 4.595, de 31 de dezembro de 1964, disciplina o SFN ao dispor sobre a política e as instituições monetárias, bancárias e creditícias, criando o Conselho Monetário Nacional (CMN) e outras providências. Essa lei foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 como lei complementar, motivo pelo qual vale ressaltarmos que somente poderá ser alterada por meio de ato legislativo específico. Da mesma maneira, diversos outros diplomas legais abordam a atividade financeira, cada qual merecedor do seu destaque no desenvolvimento do SFN.

O legislador constituinte expôs o SFN no texto da Constituição, concedendo à norma um caráter formalmente constitucional ao estabelecer objetivos a serem observados por todas as entidades que o integram. O SFN é constituído por diversos órgãos e instituições que buscam propiciar situações adequadas ao bom funcionamento do mercado de capitais e ao fomento dos recursos financeiros entre empresas e investidores. O seu **principal objetivo** é a intermediação entre investimento e poupança para garantir eficiência nas operações que os envolvem, ou seja, é a criação de um vínculo entre eles para operações mais efetivas entre si.



Fique atento

O objetivo do SFN é intermediar o dinheiro entre quem pode investir e quem necessita dele para consumir, promovendo mais eficiência nessa relação. Eis a essência do processo apresentada de forma simples e realista.

Esse sistema se baseia na lógica dos conceitos de investimento e poupança. Assim, de um lado temos o cidadão com renda destinada ao consumo ou à reserva e, do outro, o indivíduo que precisa de recursos porque consome para além da própria renda. Se imaginarmos essa intermediação sendo feita diretamente pelos poupadores em favor dos investidores, logo nos depararíamos com situações de risco que provocariam desequilíbrio nesse tipo de relação. Isso pois a possibilidade de os tomadores de crédito se tornarem inadimplentes é bastante razoável, especialmente se considerarmos as frequentes instabilidades sofridas pelo País. Por esse viés, o SFN assume um importante papel como **ente responsável pelo desenvolvimento socioeconômico da Nação**.

Segundo os autores Armando Castelar Pinheiro e Jairo Saddi (2006, p. 449):

Não há um país desenvolvido sem um bom sistema financeiro, o que implica também que não há país nessa situação sem um bom sistema legal e judicial, pois a intermediação financeira não pode se desenvolver sem uma base jurídica adequada. As transações realizadas no mercado financeiro são estruturadas contratualmente e têm, nas suas duas pontas, agentes que raramente se conhecem. Ao contrário da maioria das atividades comerciais, em que as duas partes cumprem suas obrigações (quase) simultaneamente, no mercado financeiro o descompasso temporal está na essência da transação: toma-se recursos hoje para serem pagos de volta no futuro. A fidúcia é fundamental. E na presença de oportunismo, muitas operações financeiras seriam inviáveis sem a sustentação de um bom aparato jurídico. A regulação de instituições financeiras se justifica tanto por objetivos macro como microeconômico. Os primeiros estão relacionados à capacidade de os bancos criarem moeda (escritural) e ao papel de desempenharem como canais de transmissão da política monetária.

Todos os processos regulados e fiscalizados pelo SFN estão sob estrito controle do Poder Público em consonância com o que determina o texto constitucional. Assim, o legislador constituinte se responsabilizou por delinear as funções sociais das entidades que integram esse sistema.

Funcionamento do Sistema Financeiro Nacional

O SFN reúne diversas instituições que viabilizam a transferência de recursos entre quem possui e quem necessita delas, sendo composto por órgãos reguladores, entidades supervisoras e operadoras. Essa organização objetiva tornar possíveis e seguras as intermediações financeiras de transferência dos recursos dos agentes superavitários para os deficitários.

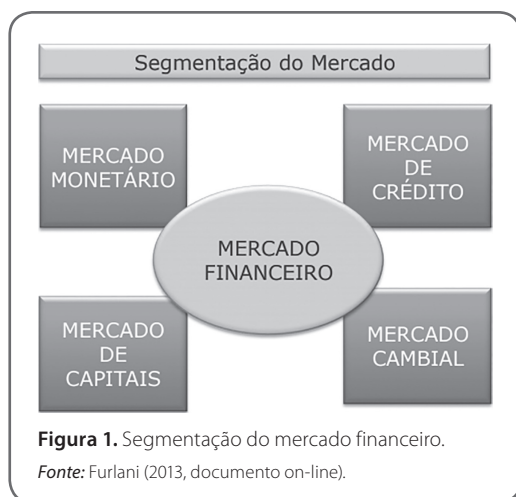
Para isso, o SFN é segmentado em quatro grandes espécies de mercados (Figura 1), que são:

Mercado de crédito — atuam instituições financeiras e não financeiras que oferecem serviço de intermediação de crédito. Por exemplo, no caso dos agentes deficitários que necessitam de recursos para consumo próprio ou para capital de giro, o principal órgão fiscalizador é o Banco central do Brasil.

Mercado monetário — negociam-se ativos financeiros com objetivo de garantir a liquidez da economia.

Mercado de capitais — visa direcionar recursos financeiros ao comércio, à indústria, dentre outras atividades econômicas, contribuindo assim para o desenvolvimento econômico.

Mercado de câmbio — negociam-se trocas de moedas estrangeiras por reais. O Banco Central do Brasil (BC, BACEN ou BCB) é o responsável pela administração, fiscalização e pelo controle das operações de câmbio.



Os bancos, partes integrantes do SFN, atuam como gestores do risco de boa parte das transações financeiras, intermediando a situação entre quem possui valores para investir e quem está sem recursos e necessita tomar emprestado. Aqueles que possuem valores disponíveis para investimento são chamados de agentes superavitários, enquanto aqueles que consomem além do que recebem são conhecidos como agentes deficitários. Os agentes superavitários, quando colocam o seu dinheiro no SFN, por meio de alguma das instituições que o compõem, seja depositando alguma quantia na poupança ou comprando algum título, estão colocando o seu dinheiro à disposição dos bancos e instituições financeiras para que eles emprestem aos agentes deficitários, na forma de empréstimo, financiamento e etc. Essa equação inclui a cobrança de juros aos devedores para remunerar os poupadores e as instituições financeiras responsáveis pelo processo.

Assim, podemos definir como função do SNF agrupar e alocar os recursos econômicos de forma eficiente, possibilitando uma fluência entre os recursos dos agentes superavitários e dos deficitários, permitindo que

todos tenham suas necessidades atendidas através da atuação de instituições especializadas para esses fins.

Composição do Sistema Financeiro Nacional

No seu art. 1º, a Lei nº. 4.595, de 31 de dezembro de 1964, prevê que o SFN deve ser constituído pelos seguintes órgãos e entidades: CMN, BCB, Banco do Brasil S/A, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), bem como demais instituições financeiras públicas e privadas (BRASIL, 1964). Ademais, podemos dividir o SFN a partir da sua composição em órgãos normativos, entidades supervisoras e operadoras.

Os órgãos normativos têm competência para disciplinar, regulamentar e estabelecer políticas públicas para o seu setor. As entidades supervisoras, por sua vez, fiscalizam as entidades operadoras, que realizam as operações de fato. A seguir, conferiremos as definições de cada um dos órgãos normativos e entidades supervisoras.

Órgãos normativos

CMN: órgão máximo do SFN, possui a responsabilidade de formular a política da moeda e do crédito, objetivando a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e social do País.

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP): órgão normativo das atividades de seguros no Brasil.

Conselho Nacional da Previdência Complementar (CNPC): detém a função de regular o regime de previdência complementar operado pelas entidades fechadas de previdência complementar.

Entidades supervisoras

Banco Central do Brasil (BC, BACEN ou BCB): responsável pelo controle da inflação no País. Ele atua com o intuito de regular a quantidade de moeda na economia para a estabilidade dos preços, além de ser responsável pela autorização do funcionamento das instituições financeiras. As suas atividades também incluem a preocupação com a estabilidade financeira, motivo pelo qual o BCB regula e supervisiona as instituições financeiras.

Comissão de Valores Mobiliários (CVM): responsável por fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil.

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP): órgão responsável pelo controle e pela fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro.

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC): órgão de supervisão e fiscalização que tem como objeto os fundos de pensão.

As entidades operadoras devem ser definidas como entidades públicas ou privadas que atuam no SFN e se encontram sob o domínio da regulação e da fiscalização exercida pelos órgãos normativos e pelas entidades supervisoras. Trata-se das instituições que estão na linha de frente desempenhando o papel de intermediadoras. São exemplos de entidades operadoras a bolsa de valores, os bancos, as seguradoras, as corretoras, etc.

Todos os órgãos do SFN contam com atribuições específicas e níveis de importância dentro do sistema. Essa estruturação é resultado da evolução histórica do SFN, que se desenvolveu com o passar dos anos de acordo com as demandas da sociedade e do Poder Público.



Exercícios

1. São entidades supervisoras do SFN:
 - a) o BCB e a CVM.
 - b) a CVM e a Associação Nacional dos Bancos de Investimento (ANBID).
 - c) o BCB e o Comitê de Política Monetária (COPOM).
 - d) o CMN e o BCB.
 - e) o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal.
2. Entre os objetivos do SFN, está:
 - I. intermediar o dinheiro de quem pode investir e de quem precisa dele para consumir, garantindo mais eficiência na relação entre eles.
 - II. fomentar, com exclusividade, as entidades financeiras ligadas ao Poder Público.
 - III. intermediar processos sob o estrito controle do Poder Público.
 - a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
 - b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
 - c) As afirmativas I, II e III estão corretas.
 - d) Apenas a afirmativa III está correta.
 - e) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

3. O SFN é segmentado em quatro grandes espécies de mercados. Qual dos mercados abaixo não integra esse sistema?
- a) Mercado referencial.
 - b) Mercado de crédito.
 - c) Mercado monetário.
 - d) Mercado de capitais.
 - e) Mercado de câmbio.
4. São entidades operadoras na composição do SFN, EXCETO:
- a) bancos.
 - b) bolsa de valores.
 - c) corretoras.
 - d) seguradoras.
 - e) BCB.
5. A _____ disciplina o SFN ao dispor sobre a política e as instituições monetárias, bancárias e creditícias, criando o CMN e outras providências. Essa lei foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 como lei complementar.
- a) Lei nº. 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
 - b) Lei nº. 4.380, de 21 de agosto de 1964.
 - c) Lei nº. 6.385, de 7 de dezembro de 1976.
 - d) Lei nº. 4.357, de 16 de julho de 1964.
 - e) Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976.



Referências

BANCO CENTRAL DO BRASIL. *Composição e segmentos do Sistema Financeiro Nacional*. Brasília, [2004]. Disponível em: <<https://www.bcb.gov.br/pre/composicao/composicao.asp>>. Acesso em: 23 abr. 2018.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. *Entenda o CMN*. c2018. Disponível em: <<http://www.bcb.gov.br/Pre/CMN/Entenda%20o%20CMN.asp>>. Acesso em: 23 abr. 2018.

BRASIL. *Lei nº. 4.595, de 31 de dezembro de 1964*. Dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias, Cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências. 1964. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4595.htm>. Acesso em: 22 abr. 2018.

FURLANI, J. R. A. Como funciona o Sistema Financeiro. *Cada centavo conta*, Brasília: Banco Central do Brasil, 2013. Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/Pre/bcUniversidade/Palestras/Palestra_SF_N_04062013_Furlani.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2018.

PINHEIRO, A. C.; SADDI, J. *Direito, economia e mercados*. Rio de Janeiro: Campus, 2005.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS